

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕173 号

纪律处分决定书

当事人：沈默，女，1992 年 12 月出生，时任领睿资产管理有限公司（以下简称领睿资产）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会于 2023 年 3 月 15 日对沈默下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕98 号）。沈默于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本案现已审理终结。

一、基本事实和纪律处分事先告知情况

经查，领睿资产存在以下违规行为：

一是未按规定向投资者披露基金投资与费用承担情况。

领睿资产的在管产品“领睿睿享 2 号私募证券投资基金”（以下简称睿享 2 号）成立于 2019 年 4 月，睿享 2 号通过嵌套“领睿睿享稳健 1 号私募证券投资基金”“领睿睿盈多策略 1 号私募证券投资基金”，最终投向“领睿睿盈价值 1 号私募

证券投资基金”，且上述产品均约定了管理费、托管费、服务费、业绩报酬等各项费用。但领睿资产未向睿享 2 号的投资者披露上述嵌套投资及多层收费情况。以上行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《私募基金信披办法》）第九条第四项及第七项的规定。

二是不按要求配合协会自律检查。为查明违规事项，协会要求领睿资产按要求提交银行流水，领睿资产仅以资料为核心机密为由拒绝提供。以上行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法》）第二十六条及《中国证券投资基金业协会自律检查规则（试行）》第二十五的规定。

三是未向投资者披露重大事项。根据领睿资产的书面说明，2017 年至 2019 年期间，因湖南某公司发行的两只债券产品未得到足额认购，领睿资产与该公司约定，由其认购领睿资产的在管产品“领睿睿益 5 号私募证券投资基金”（以下简称睿益 5 号）、“领睿睿益 10 号私募证券投资基金”（以下简称睿益 10 号）份额，上述产品自身或通过嵌套资管计划再认购指定债券产品，并约定以该期债券的票面利率或略低于该期债券的票面利率进行还本付息。据查，该公司通过关联方出资，领睿资产依约定购入指定债券。上述信息对投资者判断投资真实风险及价值具有重要意义，但领睿资产未向睿益 5 号、睿益 10 号中其他投资者进行充分、明确披露。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条及《私募基金信披办法》第十八条第十四项的规定。

四是未向协会报告重大事项。领睿资产法定代表人已于

2019年8月变更，但未向协会报告并更新信息，领睿资产说明，新任法定代表人尚未取得基金从业资格。以上行为违反了《私募基金管理人登记须知》第三条第一项、《登记备案办法》第二十一条第一款及第二十二条第一项的规定。

五是未更新股东发生变更的信息，违反了《登记备案办法》第二十一条第一款的规定。

六是未妥善保存私募基金相关材料。根据领睿资产说明，睿享2号、睿益5号部分投资者的合格投资者确认文件、风险测评文件因运营人员离职及办公室搬迁等原因遗失。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第十七条的规定。

以上事实有中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书、领睿资产整改报告、情况说明、相关产品的交易记录、协会资产管理业务报送平台登记信息予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。沈默作为时任高级管理人员，应当对发生在其任期内的违规行为承担责任。

二、申辩意见

沈默提出以下申辩意见：

（一）本人对领睿资产协助发债事宜不知情；

（二）第二项、第三项、第五项、第六项违规行为发生在本人离职之后；

（三）领睿资产更换法定代表人是总经理、实际控制人、股东决定，并未事先告知本人，也非本人经办。工商变更数月，本人发现后，已告知公司管理层风险，推动法人变更事

宜，并对接律所经办此事。因疫情防控等因素影响，本人离职前未处理完毕。

三、审理意见

经审理，协会认为：

（一）根据领睿资产填报的登记信息及反馈情况，沈默于2018年4月至2020年7月任领睿资产的合规风控负责人，第一项、第二项、第四项违规行为发生在其任职期间内，沈默应当对此承担责任，协会未认定其他违规行为由其承担责任。

（二）沈默作为时任合规风控负责人，应当勤勉履职，切实行使合规管理职责，充分履行合规审查、监督、检查和报告义务，对本公司合法合规运营承担责任。本案中，当事人未提交任何证据以证明其已勤勉履职，尽到合理注意义务，采取必要手段尽量预防、发现和阻止违规行为发生，或对违规行为及时向主管机关和协会反映、报告，仅以不知情、事后发现并采取一定措施为由申辩，协会对其申辩意见不予采纳。

四、处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对沈默进行公开谴责。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起15个工作

日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2023年7月21日



抄送：证监会市场二部，北京证监局。
